Derecho ambiental

El medio ambiente es un bien jurídico, no es sólo lo que nos rodea, sino que es un complejo sistema constituido por el hombre y su entorno. Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

El derecho ambiental es la rama del derecho autónomo, constituida por las normas, principios e instituciones que regulan las actividades humanas con el ambiente con el fin de propiciar el equilibrio y el desarrollo sustentable.

El objetivo principal es el desarrollo sostenible para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras.

Sujetos que intervienen:

- Sujeto Activo: es el responsable de la contaminación, pudiendo ser el hombre o la naturaleza.
- Sujeto Pasivo: es el sujeto perjudicado con la contaminación del medio ambiente.

Derecho ambiental:

- Es un Derecho Transversal
- Es un Derecho Interdisciplinario
- Regula los derechos humanos de 3era y 4ta generación.
- Contiene normas tanto del orden público como del privado.

El Derecho Ambiental tiene 3 **tareas**:

1. Consagrar y definir el contenido jurídico del derecho a un ambiente adecuado para vivir.
2. Definir qué acciones o relaciones son consideradas jurídicamente como generadores de impactos negativos significativos sobre el derecho a un ambiente adecuado y que requieren de la regulación legal del Estado.
3. Instituir y desarrollar los instrumentos jurídicos que permitirán alcanzar los objetivos de desempeño ambiental establecidos, incluyendo las sanciones jurídicas frente a las acciones u omisiones que los distintos actores (públicos y privados) tomen.

Constitución nacional - Garantías constitucionales:

Art 41: Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán (no es lo mismo que garantizar, es decir que no asegura) a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual y potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Art 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz.

Art 43: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley. Puede interponer acción de amparo para frenar la causa de problemas: el afectado, el defensor del pueblo o las organizaciones no gubernamentales.

Algunas leyes:

- Ley de presupuestos mínimos: Las normas de presupuestos mínimos son leyes que tienen exigencias mínimas para cada actividad relacionada con el ambiente. Presupuestos mínimos no se refiere a un presupuesto monetario, sino a los requisitos mínimos que se deben cumplir para funcionar correctamente.
- Ley General del Ambiente (LGA): El ambiente es reconocido como un bien jurídicamente protegido.

Principios de la política ambiental:

1. Principio de congruencia.
2. Principio de prevención.
3. Principio precautorio.
4. Principio de equidad intergeneracional.
5. Principio de progresividad.
6. Principio de responsabilidad.
7. Principio de subsidiariedad.
8. Principio de sustentabilidad.
9. Principio de solidaridad.
10. Principio de cooperación.

Impacto ambiental

Se define como la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

- Impactos positivos: Las alteraciones se consideran beneficiosas porque mejoran o aumentan la calidad ambiental.
- Impactos negativos: Las alteraciones implican la pérdida o disminución de la calidad ambiental.

Se llama **Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)** al procedimiento técnico - administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado.

Daño ambiental

Se define daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos y el equilibrio de los ecosistemas.

Contaminación ambiental: Existe contaminación cuando se introduce una sustancia extraña ó un efecto ó hay una variación importante de la proporción de un constituyente dentro del ambiente y es susceptible de provocar efectos perjudiciales ó crear molestias.

Alteración ambiental: Todo efecto que se produce en el ambiente que sea reversible.

Accion de Amparo

Aquel que cause daño ambiental será responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En el caso de que no sea técnicamente posible, se debe depositar una indemnización sustitutiva, determinada por la justicia, en el Fondo de Compensación Ambiental.

Poder de Policía

Por poder de policía entendemos la potestad del poder legislativo (sea nacional o provincial según el ámbito) de regular y, con ello, limitar los derechos individuales, en pos del bien común.

Responsabilidad del Estado y de los Particulares

Los **particulares** tienen el deber de no dañar. Ejemplo: no tirar basura en la vía pública.

El **Estado** por su parte tiene:

- Deber de no dañar.
- Deber de ejercer su poder de policía ambiental y tener una conducta positiva, por medio de inspecciones, supervisión y dictado de leyes, para no permitir que se dañe el medio ambiente.
- Obligación de recomponer, mediante una indemnización por perjuicios en los casos de los daños producidos cuando la reparación en especie no es posible.

Ejemplos

CAUSA MENDOZA

En este caso, un grupo de vecinos liderados por Beatriz Silvia Mendoza y otras 16 personas presentaron una demanda en julio de 2004. La demanda buscaba la **restauración del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar la limpieza de la cuenca del Riachuelo en Argentina.** El caso tiene un contexto importante ya que se trata de una región con múltiples problemas de contaminación, que afecta a más de 5 millones de habitantes

- Se incluyó al **Estado Nacional** en la demanda porque la situación denunciada involucra una vía navegable e interjurisdiccional, lo que le otorga facultades de regulación y control de acuerdo con la Constitución Nacional.
- La **provincia** fue demandada debido a su dominio originario sobre los recursos naturales en su territorio, según lo establecido en la Constitución Nacional.
- Se demandó a la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** porque el Riachuelo es un bien de su dominio público en su área de jurisdicción.

A lo largo del proceso legal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico en 2008, **estableciendo responsabilidades y plazos para las acciones de saneamiento y dejando la posibilidad de multas por incumplimiento**. Se encomendó a un Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación y ONGs, para supervisar el Plan de Saneamiento.

LEGISLACION APLICABLE

- Constitución Nacional
- Ley N° 26.168- Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
- Ley 25675 de Política Ambiental Nacional.
- Ley N° 24.051- residuos peligrosos.
- Ley N° 25.688 - régimen de gestión ambiental de aguas.
- Ley 25.612- gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios.
- Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo ONU.

Derecho Laboral

Rama del derecho que se ocupa de las relaciones individuales y colectivas entre trabajadores dependientes y empleadores, regulando sus derechos y deberes. Es un derecho autónomo ya que cumple los 3 principios necesarios: amplio campo de estudio, doctrina y método propio.

A pesar de ser una relación entre civiles, no se considera derecho civil porque la relación empleado-empleador no es igual, hay un desequilibrio

El derecho laboral está reconocido y garantizado por:

- Constitución Nacional Argentina.
- Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.

Contenidos del derecho de trabajo

- Derecho individual: se ocupa de las relaciones entre cada trabajador con su empleado en el marco del contrato individual.
- Derecho colectivo: se ocupa de las relaciones entre los sujetos colectivos que representan los trabajadores (sindicatos) y la entidad representativa de los empleadores (cámaras).

Caracteres

- **Autónomo:** es una rama del derecho, autónoma, independiente, no tratada en el Código Civil y Comercial.
- **Dinámico:** : es un derecho en formación y en constante evolución que surge de la realidad social.
- Es un **derecho de integración social:** sus principios y normas obedecen al interés general.
- **Imperativo:** sus normas son de orden público, es decir de cumplimiento obligatorio.
- **Profesional:** se ocupa del hombre por el hecho del trabajo.
- **Tuitivo:** es decir, protector, tutelar, ya que tiene una clara vocación de tutela y protección del más débil, el trabajador.

Principios

1. **Protectorio:** regula relaciones en condiciones desiguales, busca amparar al trabajador en virtud de la hiposuficiencia. Tiene 3 reglas:
    - In dubio pro operario: siempre que hayan dudas en la situación planteada, se falla a favor del trabajador.
    - La norma más favorable: Si existe una situación reglamentada por 2 normas jurídicas; se aplica la norma más favorable para el trabajador.
    - La condición más beneficiosa: una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador.
2. **Irrenunciabilidad:** el trabajador no puede renunciar a los derechos y garantías establecidas por la ley, ni a los estatutos que lo protegen, ni a los beneficios conseguidos por los gremios. Busca proteger al trabajador de ser extorsionado o desconocer sus derechos.
3. **Continuidad:** cuando existen dudas sobre interrupción o extinción de contrato de trabajo, se optara por su continuidad. Si no se puso un tiempo determinado, se considera que es por tiempo indeterminado.
4. **Primacía de la realidad:** haya o no contrato de trabajo, el puesto de trabajo corresponde al que se estipuló desde el inicio.

5. **Buena fe:** cada parte -trabajador y empleador- actuará de buena fe, tanto en la celebración, ejecución y extinción del contrato.
6. **Justicia social:** el Estado como ente regulador busca equilibrio y justicia entre los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador.
7. **Equidad:** todas las personas son iguales ante la ley.
8. **No discriminacion:** sexo, raza, color, edad, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
9. **Gratuidad de procedimientos:** todo trámite y proceso laboral es gratuito para el trabajador, para que el costo de los mismos no resulte un impedimento del ejercicio del derecho del trabajador.

Fuentes del Derecho Laboral:

1. **Fuentes reales o materiales:** hechos de la realidad o intereses sectoriales que determinan que se dicten las normas laborales.
2. **Fuentes formales**: normas propiamente dichas, que nacen como consecuencia de las fuentes materiales:
    - Constitución Nacional.
    - Tratados Internacionales.
    - Leyes dictadas por el Congreso Nacional.
    - Convenios colectivos.
    - Leyes provinciales.
    - Voluntad de las partes.
    - Usos y costumbres.
    - Doctrina de los autores.
    - Jurisprudencia.

Relación de dependencia

La dependencia que caracteriza la relación laboral puede ser:

- Jurídica: el trabajador está sujeto al derecho de dirección del empleador.
- Económica: el trabajador presta los servicios en beneficio o provecho del empleador.
- Técnica: el trabajador se debe ajustar a los procedimientos y modalidades de ejecución de sus tareas indicadas por el empleador.

Contrato de trabajo

(contrato: acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.)

El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un trabajador y un empleador, en función del cual el primero compromete y ofrece su fuerza de trabajo en la realización de actos de ejecución de obras o prestación de servicios a favor del empleador, a cambio de una remuneración o sueldo en un plazo determinado o indeterminado de tiempo.

Se caracteriza por ser:

- **Oneroso:** Se cobra por una actividad.

- **Bilateral:** Surgen derechos y obligaciones recíprocas.
- **Consensual:** Existe el consentimiento de las partes.
- **Conmutativo:** Las prestaciones son ciertas, equivalentes y determinadas.
- **Personal:** es personalísimo respecto del trabajador y se sustenta en las características personales del contratado.
- **No formal:** hay libertad de formas ya que, salvo en algunas modalidades, no se exigen formas determinadas para su celebración.
- **De tracto sucesivo:** se desarrolla por medio de prestaciones repetidas en el tiempo, de ejecución continuada.
- **Carácter dependiente del trabajo:** existe una subordinación técnica, jurídica y económica entre el trabajador y el empleador; es una vinculación jerárquica en la que el empresario tiene la potestad de organizar y dirigir el trabajo de conformidad con los fines de la empresa, mientras que el trabajador no asume riesgos.

Los **sujetos** del contrato son:

- **Trabajador:** Persona física que se obligue o preste servicio, cualesquiera sean las modalidades de la prestación. Por tanto, no pueden ser trabajadores las entidades colectivas ni los incapaces.
- **Empleador:** Persona física o conjunto de ellas, o la persona jurídica (tenga o no personalidad jurídica propia) que requiera los servicios de un trabajador.

[Si me contrata el Estado, tengo un contrato administrativo, porque el Estado siempre actúa como persona del derecho público.]

Como en todo contrato, se deben cumplir los requisitos de:

- **Capacidad:**
  1. Del empleador: capacidad plena a partir de la mayoría de edad, menor emancipado por matrimonio.
  2. Del trabajador: se adquiere con la mayoría de edad. Son capaces desde el punto de vista laboral los menores entre 16 y 18 años emancipados por matrimonio o autorización de los padres, trabajando 6 h diarias no en horarios nocturnos. Los menores de 14 años pueden trabajar en empresas familiares o Pymes, pero sólo trabajan, no se los contrata.

  Se estimula en contrato para personas con capacidad diferente siempre que haya puestos adecuados para ellos.
- **Consentimiento:** exteriorización de la libre voluntad de las partes con el fin de acordar y celebrar un contrato. Ausencia de vicios de voluntad (error, dolo, fraude, simulación, etc)
- **Objeto:** prestación personal e infungible (no se agota por el uso) a cargo del trabajador, indeterminada o determinada, que consiste en realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a cambio de una remuneración. No podrá ser objeto del contrato de trabajo la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. (ciertas personas, como menores en turno noche, ciertas épocas, como mujer en periodo pre y post parto, ciertas tareas, etc.) El efecto es la nulidad parcial, sólo dirigida al empleador, mientras que el trabajador mantiene sus derechos.

Derechos y obligaciones

EMPLEADOR

Derechos:

- Facultad de organización
- Facultad de dirección
- Facultades disciplinarias
- Controles personales
- Ius Variandi: potestad del empleador de modificar las condiciones del Contrato de Trabajo en forma unilateral, en la medida que estos no afecten modalidades esenciales del mismo, se ejerzan con razonabilidad y no generen perjuicio moral o material al trabajador.

Obligaciones:

- ➢ Retribución
- ➢ Sindicatos
- ➢ Seguridad social
- ➢ Seguridad y prevención
- ➢ Ocupación

TRABAJADOR

Derechos:

- Sueldo
- Intervenciones
- Vacaciones y licencias legales remuneradas
- Descanso semanal
- Agremiarse
- Percibir indemnizaciones legales
- Beneficios
- Derecho de Huelga
- Trabajo

Obligaciones:

- ➢ Diligencia.
- ➢ Fidelidad (obrar de buena fe).
- ➢ Cumplimiento de horario, y tareas e instrucciones.
- ➢ Ayuda extraordinaria cuando las necesidades de la empresa así lo requieran.
- ➢ Responsabilidad por daños.

Tipos de contrato/ Modalidad de contrato de trabajo:

1. **Por tiempo indeterminado:** se entenderá celebrado por tiempo indeterminado salvo que se haya fijado de forma expresa y por escrito el tiempo de su duración o que las modalidades de las tareas así lo justifiquen.
2. **A plazo fijo:** durará hasta el vencimiento del plazo convenido, como máximo 5 años.
3. **Tiempo parcial.**
4. **Por temporada:** cuando la relación entre las partes se cumpla solamente en determinadas épocas del año.
5. **Trabajo eventual.**
6. **Por equipo.**
7. **De aprendizaje.**
8. **Práctica rentada o beca.**

9. **Pasantía.**

Formas de extinción del contrato de trabajo:

1. **Despido sin justa causa:** El despido sin causa justa ocurre cuando el empleador decide finalizar la relación laboral sin motivos justificables. En este caso, el empleador debe indemnizar al trabajador con los siguientes conceptos:
    - Indemnización por antigüedad: 1 mes de sueldo por cada año de servicio (o fracción mayor de 3 meses), basado en la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. El mínimo es 2 meses de sueldo y el máximo son 3 salarios mínimos vitales y móviles por año de servicio.
    - Falta de preaviso: Si el empleador no preavisa el despido (con 1 mes de anticipación), debe pagar la Indemnización por preaviso (1 mes adicional de sueldo) y la integración del mes de despido (pago completo del mes en curso, aunque no se haya trabajado completo).
    - Otros pagos obligatorios: Salario proporcional al mes en curso, el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales que no hayan sido tomadas.
2. **Despido con justa causa:** dispuesto por el empleador por el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones que tiene como trabajador. El empleador dispone del despido directo sin indemnización alguna para el trabajador.
3. **Despido indirecto:** el trabajador se considera despedido por actos del empleador, tales como agravios o acoso del empleador, falta de pago, falta de elementos de protección, o cualquier acto del empleador que afectara la dignidad del personal. El trabajador deberá intimar previamente al empleador que cese los actos que lo afectan. Si corresponde el despido indirecto, el trabajador deberá percibir la indemnización equivalente a la indemnización sin justa causa.
4. **Abandono de trabajo:** en forma general no se presenta a trabajar, o en el supuesto de despido indirecto no intima al empleador y se ausenta, entonces se considera abandono y se extingue el contrato sin obligación del empleador de indemnizar.
5. **Despido por causa económica, de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo:** se abonará el 50% de las indemnizaciones correspondientes al despido sin causa justa.
6. **Renuncia del trabajador:** no corresponde indemnización y si preaviso por parte del trabajador.
7. **Voluntad concurrente de las partes:** las partes deciden extinguir el contrato, deberán formalizarlo por escritura pública.
8. **Muerte del trabajador:** se debe abonar a los descendientes o conviviente en aparente matrimonio una indemnización del 50%.
9. **Jubilación del trabajador:** una vez jubilado el trabajador, se extingue el contrato. Ell empleador puede intimar a que inicie los trámites correspondientes, manteniendo durante 1 año el vínculo. Una vez vencido dicho plazo, la relación quedará disuelta.
10. **Extinción por incapacidad del trabajador:** Si se diera estando de servicio, percibirá la indemnización, si fuera condición inherente al desempeño de sus tareas, por ejemplo que no se renueve una licencia, percibirá media indemnización.
11. **Muerte del empleador:** si la empresa no continuara, el trabajador percibirá media indemnización.
12. **Vencimiento de plazo:** 50% de indemnización.

13. **Quiebra:** si no hay culpa del empleador en la quiebra, el trabajador tendrá derecho a media indemnización; si la tuviera, se paga indemnización común.

Salario mínimo vital: es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Sueldo anual complementario: doceava parte del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el respectivo año calendario. Se abona en dos cuotas: mitad y fin de año.

Licencia ordinaria: El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos:

- De 14 días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda 5 años.
- De 21 días corridos cuando siendo la antigüedad mayor de 5 años no exceda de 10.
- De 28 días corridos cuando la antigüedad siendo mayor de 10 años no exceda de 20.
- De 35 días corridos cuando la antigüedad exceda de 20 años.

Para determinar la extensión de las vacaciones atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará como tal aquélla que tendría el trabajador al 31 de diciembre del año que correspondan las mismas.

Derecho Procesal

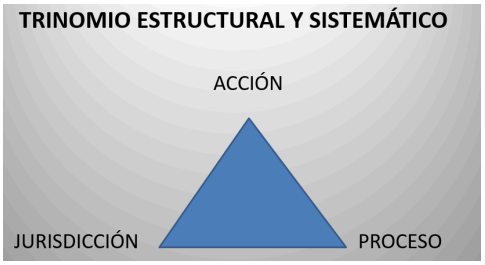
El **Derecho Procesal** es la rama de las ciencias jurídicas que estudia la organización de la justicia y el procedimiento de los juicios. Es decir el Derecho Procesal es el que regula la actividad jurisdiccional (actividad en tribunales) del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, y su estudio comprende:

- La organización del Poder Judicial.
- La determinación de la competencia de los funcionarios que la integran.
- La actuación del Juez y de las partes en la substanciación (Tramitación de un juicio hasta que está listo para sentencia) del proceso.

Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso por cuyo medio el estado, ejercitando la función jurisdiccional, declara, asegura y realiza el derecho.
Concepto íntegro: es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del estado para la aplicación de leyes de fondo y su estudio comprende la organización del Poder Judicial, la determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, la actuación del juez y las partes en la sustanciación del proceso.

Las **normas procesales** establecen los medios efectivos para hacer valer los derechos y obligaciones que consagran las leyes de fondo que regulan la convivencia social. Se distinguen:

1. Normas orgánicas o de fondo: refieren a la organización y estructura de los tribunales.
2. Normas procedimentales o de forma: regulan el procedimiento, se refieren a cómo se aplican las leyes.



Acción
Potestad que se tiene frente al Estado para obtener la actividad jurisdiccional.
Fuente: derecho de fondo (Código Civil y Comercial, Penal y de Minería).
Se ejercita a través de la demanda.

Jurisdicción
Facultad de <<decir>> o declarar el derecho, aplicarlo al caso concreto y hacerlo cumplir (competencia).
Fuente: Constitución Nacional y Constitución Provincial.
Corresponde a los jueces.

Proceso
Secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado.
Conjunto de actos (Actos procesales) recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo a reglas preestablecidas, que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto (parte) o sujetos, ajenos al órgano (Juez), que han

requerido la intervención de este en un caso concreto, así como a conducta del sujeto o sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se ha requerido es intervención.
Fuente: Códigos Procesales de Provincia y Nación.
Diferencia con procedimiento.

Debido proceso: Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

Caracteres del derecho procesal

- Derecho Público: intervención del Estado (órgano jurisdiccional).
- Instrumental: medio para un fin.
- Autónomo: independiente del derecho de fondo. (Códigos Procesales)
- Unidad: Principios procesales comunes.

Fuentes del derecho procesal:

- Ley:
    - Constitución Nacional y Provincial.
    - Tratados Internacionales.
    - Códigos procesales y leyes procesales.
- Costumbre, Jurisprudencia y Doctrina (no son fuentes relevantes)

Principios procesales:

- Dispositivo
- Preclusión
- Contradicción
- Economía Procesal
- Legalidad de las formas
- Publicidad

Las **normas** que componen el Derecho Procesal pueden clasificarse en:
PROCEDIMENTALES: regulan la actividad jurisdiccional:

- Código Procesal de la Nación
- Código Procesal de Tucumán

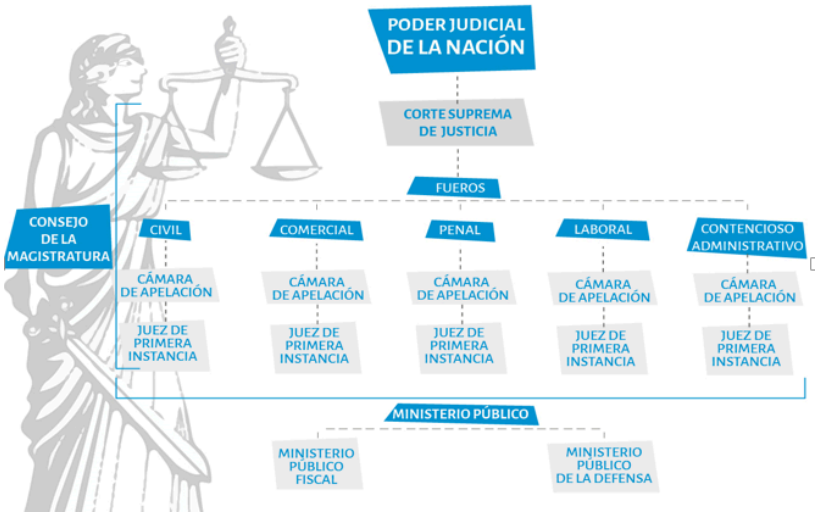
ORGÁNICAS: regulan lo referente a la organización del Poder Judicial:

- Nación: Dto. Ley 1285/58 + Modificaciones.
- Provincia: Ley 6238 + Modificaciones.

Organización de la Justicia:
El sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Integran también el sistema de justicia argentino el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura.

Poder Judicial de la Nación:

- Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Cámaras de apelacion.
- Juzgados de primera instancia.



Justicia de Tucuman:

- Corte Suprema.
- Cámaras de apelación.
- Juzgados de primera instancia.

Ministerio público
Se trata de un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la Nación. Es un órgano bicéfalo constituido por:

- **Ministerio público de Defensa:** Tiene a su cargo la representación y defensa de pobres y ausentes, proveyéndoles defensa pública y asistencia legal requerida, no sólo a las personas de bajos ingresos, sino también a aquellas que se niegan a tener un abogado particular.
- **Ministerio publico Fiscal:** Tiene como función actuar ante los jueces durante todo el procedimiento judicial, planteando acciones pertinentes y los recursos. En materia penal, les corresponde instar la acción penal pública.

Consejo de la Magistratura: Tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial pero no ejerce funciones del Poder judicial. Es un órgano colegiado, representativo de diversos sectores del poder público.

Proceso civil (ordinario) - Código Procesal Civil de Tucuman.

1. Mediación Obligatoria: La mediación es un mecanismo alternativo para resolver conflictos, buscando una solución integral sin llegar al ámbito judicial. Es requisito previo a la demanda en ciertos casos.

2. Demanda: La demanda debe presentarse ante un juez por escrito, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Datos de las partes: Nombre, domicilio y condiciones personales del demandante y del demandado.
- Objeto: Designación clara y precisa del objeto de la demanda.
- Fundamento: Relato de los hechos y derechos en los que se apoya.
- Petición: Formulada en términos claros y concretos.
- Documentación:
    - Acta que acredite la conclusión de la mediación obligatoria (si corresponde).
    - Prueba documental que fundamente la demanda.

3. Excepciones: Las defensas previas pueden plantearse antes o junto con la contestación de la demanda. Ejemplos: incompetencia, falta de legitimación, cosa juzgada, transacción, entre otras.

4. Contestación de la Demanda: Debe realizarse dentro de los 15 días corridos desde el traslado de la demanda. Requisitos:

- Mismos contenidos que la demanda.
- Negación o confesión de los hechos.
- Invocación de derechos y aportación de prueba documental.
- Posibilidad de reconvención (traslado al demandante por 15 días).

5. **Primera Audiencia:**

- Las partes comparecen ante el juez, quien debe intentar la conciliación.
- Se abre un plazo de 10 días para ofrecer pruebas no presentadas con la demanda o su contestación.
- Resolución de incidentes y nulidades.
- Producción de pruebas (se permite videoconferencia en ciertos casos).

6. Prueba: Las decisiones judiciales deben basarse en pruebas regular y oportunamente incorporadas al proceso. Carga de la prueba: Corresponde al que alega, salvo que una parte esté en mejor posición para probar.

Medios de prueba:

- Documental.
- Declaración de parte.
- Testigos.
- Pericial (cuando se requieren conocimientos técnicos o científicos).
- Reconocimientos, inspecciones e informes.

7. Segunda Audiencia: El juez debe promover la conciliación y buscar resolver el conflicto.

Se producen pruebas confesionales, testimoniales y periciales pendientes. Se determinan las pautas para concluir la producción de prueba faltante.

8. Alegatos: Los alegatos son orales y se realizan en la segunda audiencia.

Cada parte dispone de 15 minutos, ampliables según el caso.

9. Sentencia: El juez debe:

- Resolver el caso basándose en las pruebas y la sana crítica.
- Fundar la decisión en normas legales aplicables y respetar el principio de congruencia.

- Emitir una resolución que no tenga carácter general.
- Tomar medidas de mejor proveer si es necesario.

Las partes pueden recurrir resoluciones que les causen agravios.

10. Recursos:

Recursos Judiciales en Tucumán

- Aclaratoria: Para aclarar conceptos o suplir omisiones en una resolución.
- Revocatoria: Modificar resoluciones simples.
- Apelación: Para que un tribunal superior revise la sentencia.
- Queja: Contra denegación de apelaciones.
- Casación: Recurso extraordinario provincial ante la Corte Suprema de Tucumán.
- **Extraordinario Federal:**
    - Inaplicabilidad de la ley: Evita contradicciones jurisprudenciales en cámaras.
    - Inconstitucionalidad: Resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
    - Per Saltum: Remisión directa de primera instancia a la Corte Federal por casos de gravedad notoria.

Amparo

Se garantiza la acción de amparo como un recurso rápido para proteger derechos y garantías constitucionales cuando no exista otro medio más adecuado. Puede usarse contra actos u omisiones de autoridades o particulares que afecten derechos de forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad. También ampara contra discriminación, derechos ambientales, de consumidores y usuarios, entre otros derechos colectivos.

Permite acceder y corregir datos personales en registros públicos o privados. Además, protege la libertad física mediante el hábeas corpus, incluso bajo estado de sitio.

Derechos reales sobre la cosa propia: Dominio y Condominio

Dominio

Derecho real que otorga al titular del derecho todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. Es el poder más absoluto sobre una cosa, ejercido sobre los bienes materiales e inmateriales. Algunos autores llaman al dominio como propiedad, se usa el término dominio para diferenciarlo de la "propiedad intelectual".
(Derecho real en virtud del cual una COSA está sometida a la voluntad y acción de UNA persona.)

Clases:

- **Dominio perfecto:** Cuando no está afectado por otro derecho real o gravámenes del titular (derecho personal). El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario.
- **Dominio imperfecto:** está sometido a condición o plazo resolutorios, o si la cosa está gravada con cargas reales. Afectado por otros (derechos reales como hipoteca/servidumbres, derechos personales como embargos/inhibiciones.)

Caracteres:

(Cada uno de estos caracteres está limitado; esto es principalmente para que el dominio adquiera una función social)

- **Absolutez:** es inherente a la propiedad, el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse de ella, usarla y gozarla conforme al ejercicio regular. Este carácter está limitado por las restricciones civiles (cuando está en juego el interés de los vecinos) y administrativas (cuando el que impone la restricción es el Estado).
- **Perpetuidad:** no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades, o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Este carácter está limitado por la prescripción adquisitiva y por la expropiación.
- **Exclusividad:** Dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de una cosa. El dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular.

Modos de adquisición:

Hechos o actos jurídicos que dan lugar a la aparición del derecho de dominio son:

1. **Apropiación:** cosas muebles abandonadas por sus dueños. La apropiación es la aprehensión de la cosa por parte del sujeto del derecho con la intención de hacerla suya (un inmueble sin dueño pertenece al dominio privado del Estado.)
2. **Transformación:** Hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación de otra cosa, hace una nueva con intención de adquirirla, sin que sea posible volverla al estado anterior. En tal caso, sólo debe el valor de la primera.
3. **Accesión:** (modo de adquirir la propiedad que ocurre cuando algo -ya sea material o natural- se une o incorpora a una cosa principal, aumentando su valor o su tamaño.)
    - De cosa mueble: Cuando dos cosas muebles de distintos dueños (por ejemplo, dos piezas de madera o dos metales) se unen sin intervención humana y no es posible separarlas sin dañarlas o gastar mucho dinero: la cosa nueva resultante pertenece al dueño del elemento con mayor valor económico al momento de la unión o, si no se

puede determinar cuál cosa tenía mayor valor, los dueños comparten la propiedad en partes iguales.

- De cosa inmueble: Este tipo de accesión ocurre cuando una cosa inmueble (terrenos, edificios, etc.) incorpora otra cosa, de forma natural o artificial. Los tipos son:
    - Cosa principal: inmueble que existe por sí solo.
    - Cosa accesoria: se que se une a la cosa principal.
    - Accesión artificial: se da por accion del hombre
    - Accesión natural: procesos de la naturaleza. Aluvión, aumento lento y paulatino de un terreno debido a los sedimentos depositados por aguas corrientes o quietas o Avulsión, aumento del terreno causado por un desplazamiento súbito y fuerte provocado por la naturaleza (como una inundación)

4. **Tradición:** entrega voluntaria de un bien por parte del propietario actual al nuevo propietario. Para que esto ocurra, debe existir un acuerdo entre ambas partes y la intención de transferir el dominio del bien.
5. **Registración:** procedimiento mediante el cual se inscriben ciertos actos jurídicos (como la transferencia de un bien inmueble o un vehículo) en un registro público oficial. Su objetivo principal es darle publicidad, seguridad jurídica y oponibilidad frente a terceros.
6. **Prescripción adquisitiva:** modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Puede ser:
    - **Prescripción adquisitiva breve:** La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble hurtada o perdida el plazo es de 2 años. Los requisitos son actos posesorios, buena fe y justo título.
    - **Prescripción adquisitiva larga:** Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años.
    - **Prescripción liberatoria:** forma de extinción de una obligación por el transcurso del tiempo. Es decir, hay inacción del sujeto acreedor (o pasivo) durante el lapso de tiempo dado por la ley.

En cualquiera de las formas, es un juez quien decide el destino de la propiedad por medio de un juicio.

7. **Acción reivindicatoria**
8. **Sucesión**

Limitaciones al dominio

Las limitaciones al dominio nos dicen que el dominio no es ni tan exclusivo, ni tan absoluto y ni tan perpetuo. A cada uno de estos caracteres le corresponde una limitación o restricción.

- Al carácter de "exclusivo" del dominio se le opone la servidumbre (genera indemnización).
- Al carácter de "perpetuo" del dominio se opone la expropiación por causa de utilidad pública (genera indemnización) y la prescripción adquisitiva.
- Al carácter de "absoluto" del dominio se le oponen las restricciones (no genera indemnización).
-

Las limitaciones al dominio se las puede clasificar en:

- Limitaciones impuestas al dominio privado por el interés público.
- Limitaciones impuestas al dominio privado por el interés particular o relaciones de vecindad.

Los límites al dominio son:

- Normas administrativas: regidas por el Derecho Administrativo
- Cláusulas de inenajenabilidad: disposición que establece que un bien no puede ser vendido, transferido, ni cedido a otra persona mientras dure la restricción. Es una forma de limitar el ejercicio del derecho de propiedad, protegiendo el bien de actos de disposición por parte de su titular.
- Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra
- Inmisiones: Ruidos, olores, humos, calor, luminosidad, vibraciones.
- Camino de sirga: 15 metro
- Obstáculos al curso de agua
- Vistas y luces

Condominio:

Derecho de propiedad que varias personas (copropietarios o condóminos) tienen sobre una misma cosa, en partes indivisas. Estas partes se presumen iguales salvo que se disponga lo contrario. Cada condómino tiene pleno derecho sobre su cuota, pero para disponer materialmente de la cosa completa, se requiere el acuerdo de todos.

Tipos de condominio

- **Ordinario o divisible:** Los copropietarios pueden pedir la división de la cosa común en cualquier momento, salvo que haya una indivisión forzosa.
- **Indivisión forzosa:** La cosa no puede dividirse porque es necesaria para el uso común (ej.: medianerías entre dos terrenos).
- **Por confusión de límites:** Cuando los límites de terrenos vecinos no están claros, se considera condominio hasta que se delimiten correctamente.

Normas del condominio

- **Destino de la cosa:** Se determina por acuerdo, por su naturaleza o por el uso que tenía.
- **Uso y goce:** Cada condómino puede usar la cosa común, pero sin alterar su destino ni perjudicar a los demás.
- **Disposición:** La venta o modificación de la cosa requiere el acuerdo de todos. Las mejoras necesarias no necesitan autorización, pero las útiles deben ser costeadas por quien las realiza.
- **Administración:** Si no hay acuerdo sobre el uso, se debe convocar a una asamblea. Las decisiones se toman por mayoría absoluta, y en caso de empate, se decide por sorteo.
- **Frutos:** Los beneficios generados por la cosa común (como rentas) se reparten proporcionalmente según la parte de cada condómino.

Derechos Reales

Los derechos reales son las facultades de la persona sobre las cosas.

El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de **persecución** y **preferencia**, y las demás previstas en el código. (las facultades de persecución y preferencia se presentan como características propias y únicas de los derechos reales).

- Poder jurídico: Facultades de las personas sobre las cosas, amparadas por la ley
- Estructura legal: deben ser creados por Ley.
- Recaen sobre COSAS.
- Ejercicio autónomo: obra según criterio del titular.

Objeto

El **derecho** real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El **objet**o también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley.

Encontramos dos elementos:

- El titular del derecho o sujeto (persona).
- El objeto del derecho o cosa (sobre la cual se ejerce el derecho)

Recordando:

- Cosa: objeto material susceptible de tener valor.
- Inmueble: - por su naturaleza- suelo y cosas incorporadas a él orgánicamente y las de bajo el suelo.
- Bienes: objetos materiales (cosas) e inmateriales (derechos), tangibles e intangibles, susceptibles de tener valor económico.

Clasificación:

1. Derechos reales sobre la cosa propia:

1.1 Dominio: (derecho de propiedad) derecho real que otorga al titular del derecho todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. (dominio = propiedad)

1.2 Condominio: derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa. Las partes de los condóminos se presumen iguales, excepto que la ley o el título dispongan otra proporción. No está dividida la cosa sino está dividido el derecho de la cosa. Existe la pluralidad del sujeto y la unicidad del objeto, es decir, varios propietarios sobre la misma cosa.

1.3 Propiedad horizontal: derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas (Ej.: departamentos) y sobre partes comunes (Ej.: escalera, hall de entrada) de un edificio. Las diversas partes del inmueble así como las facultades que sobre ellas se tienen son interdependientes y conforman un todo no escindible. (no escindible: que no puede ser separado)

1.4 Conjuntos inmobiliarios: (propiedades horizontales especiales). Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendidos asimismo

aquellos que contemplan usos mixtos, con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. La exigencia del código es que efectivamente haya un cerramiento físico del lugar, con vías de acceso común y reglamento de copropiedad. Se define al Conjunto Inmobiliario como una propiedad horizontal especial porque la figura sigue siendo la misma que la Propiedad Horizontal, pero a mayor escala.

1.5 Cementerio privado: Se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. Es un derecho real mixto ya que el dueño del terreno posee el dominio y los familiares tienen la concesión del espacio.

1.6 Tiempo compartido: Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino. El tiempo compartido está integrado con bienes inmuebles y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible con los fines mencionados. ej.: alquiler de casa por temporada.

2. Derechos reales sobre la cosa ajena:

(constituyen cargas o gravámenes reales (gravamen es una carga u obligación que afecta a un bien). Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio, se interpreta a favor del titular del bien gravado.)

2.1 Servidumbre: derecho real que permite a su titular usar la cosa ajena, ejercer actos de disposición sobre la cosa o impedir el libre ejercicio de derecho de dominio por parte del titular del dominio. Se establece entre dos inmuebles y concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo.

2.2 Usufructo: el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia. Hay alteración de la sustancia de una cosa, cuando se modifica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho, cuando se lo menoscaba. El usufructo puede establecerse conjunta y simultáneamente a favor de varias personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes, pero sin derecho de acrecer (excepto si en el acto constitutivo se prevé lo contrario)

Son medios especiales de extinción del usufructo:

- La muerte del usufructuario
- La extinción de la persona jurídica usufructuaria (si no se pactó la duración, se extingue a los 50 años desde la constitución del usufructo)
- El no uso por persona alguna durante 10 años, por cualquier razón.
- El uso abusivo y la alteración de la sustancia comprobada judicialmente.

Por ejemplo, esta figura se da normalmente cuando el dueño de la propiedad (titular del dominio) transfiere en vida a los hijos la propiedad. En este caso, transfiere el dominio y se reserva (para no quedar en la calle) el usufructo de modo tal de que el que tiene el derecho real de usufructo (padre) termina gozando del uso y disfrute de la cosa

2.3 Uso: derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título, sin alterar su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de persona humana. En este caso, el usuario no puede disponer física o jurídicamente de la cosa.

2.4 Habitación: : derecho real que consiste en morar (habitar) en un inmueble ajeno construido, o en parte material de él, sin alterar su sustancia. El derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de persona humana. En este caso, la habitación no es transmisible por acto entre vivos ni por causa de muerte, y el habitador no puede constituir derechos reales o personales sobre la cosa. No es ejecutable por los acreedores. (**derecho real limitado** que permite a alguien vivir en una vivienda ajena de forma gratuita, exclusivamente para satisfacer sus necesidades habitacionales.).

2.5 Superficie: derecho real que permite a una persona (el superficiario) construir, plantar o usar edificaciones en un terreno que no le pertenece, por un tiempo determinado, sin adquirir la propiedad del terreno. Es un derecho útil en casos de urbanización, agricultura o desarrollo de proyectos sin necesidad de comprar el terreno. El superficiario tiene derechos sobre lo que construye, planta o instala, pero el dueño del terreno sigue siendo el propietario del suelo. Tiene un plazo máximo de 70 años.

3. Derechos reales de Garantía

(se constituyen con el propósito de **asegurar el cumplimiento de una obligación**, generalmente el pago de una deuda. Estos derechos permiten que el acreedor tenga una prioridad especial para cobrar su crédito en caso de incumplimiento, utilizando un bien del deudor como garantía. Es **accesorio**, lo que significa que depende de la existencia de una deuda principal)

3.1 Prenda: derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. La prenda puede ser con registro (Ej. un automóvil, no hay traslación del bien) o sin registro (hay traslación del bien ya que la cosa pasa del deudor al acreedor; Ej.: Un encendedor pasa al acreedor/banco hasta que el deudor pague).

3.2 Hipoteca: derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor, ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Es el derecho real de garantía que versa sobre bienes inmuebles. *No hay traslación del bien*. Sigue en manos del sujeto deudor. La hipoteca se constituye por escritura pública excepto expresa disposición legal en contrario. (derecho accesorio, lo que significa que no existe sin una deuda principal).

3.3 Anticresis: derecho real de garantía que permite a un acreedor (el anticresista) tomar posesión de un bien inmueble del deudor (el deudor anticresista) para usar el bien y percibir sus frutos (como alquileres, rentas o cosechas), con el objetivo de cubrir el pago de una deuda. A diferencia de la hipoteca, en la anticresis el acreedor tiene el derecho de uso del bien durante el tiempo que dure el crédito y puede recibir los frutos o ingresos generados por ese bien.

Posesión y tenencia.

Posesión: hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Es cuando la persona tiene algo bajo su poder una cosa con la intención de someterla al ejercicio del derecho de propiedad (derecho de dominio).

Los **caracteres/elementos** de la posesión son:

- Corpus (elemento material u objetivo) es la detención (tener) física de la cosa.

- Animus (elemento intelectual o subjetivo) es la intención de someter a la cosa al derecho de propiedad.

(diferente de tenencia: hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor. Uno es el que tiene efectivamente la cosa, pero reconoce en otro la propiedad. Es un simple tenedor y no tiene la intención de someter el ejercicio del derecho de dominio. Ej: Una persona que alquila un inmueble, donde el inquilino a pesar que hace uso y goce de la cosa, reconoce en el otro la condición de dueño. Diferencias: el poseedor tiene la intención de someter la cosa como dueño mientras que el tenedor de la cosa reconoce la posesión de otro.)

Acciones posesorias: Cuando hablamos de "acciones posesorias", lo que hay que mostrar en la justicia es la posesión; distintas son las "acciones reales" que tienden a recuperar el dominio. El poseedor de la cosa no puede entablar acciones posesorias, si su posesión no tuviese por lo menos un año, sin los vicios de ser precaria, violenta o clandestina. Para que dé lugar a las acciones posesorias debe ser pública, continua y no interrumpida durante la posesión anual.

1. **Acción de mantener la posesión (o de manutención)**: Sólo habrá turbación en la posesión, cuando contra la voluntad del poseedor del inmueble, alguien ejerciere, con intención de poseer, actos de posesión de las que no resultase una exclusión absoluta del poseedor. Ej.: tengo la posesión de un campo con un ojo de agua, el vecino rompe el alambrado para que su ganado pueda tomar agua. El dueño puede pedir al juez que retire al ganado y arregle la cerca, presentando pruebas, para mantener su posesión.
2. **Acción de recobrar (o de recuperación/despojo):** Se aplica al haber perdido la posesión de la cosa y se busca la restitución de ella (sólo amparan a los inmuebles), cayeron en desuso. Ej.: si el vecino planta soja en mi terreno, busco recuperar mi parte usurpada. Si la usurpación se hizo durante 20 años, y el vecino lo demuestra, la porción de terreno pasa a ser de su dominio.
3. **Acción de obra nueva:** Habrá turbación de la posesión, cuando por una obra nueva que se comenzara a hacer en inmuebles que no fuesen del poseedor, sean de la clase que fueren, la posesión de este sufriese un menoscabo que cediese en beneficio del que ejecuta la obra nueva. La acción posesoria, en ese caso, tiene el objeto de que la obra se suspenda durante el juicio y que a su terminación se mande a deshacer lo hecho. No se podrá interponer cuando la obra se hubiere terminado o estuviere en su finalización. Ej.: si mi vecino construye una medianera, la coloca entera sobre mi terreno y me doy cuenta, puedo iniciar un juicio para que retire la medianera de mi terreno o bien venderle la parte usurpada.

Acciones reales:

1. **Acción reivindicatoria:** Tendiente a recuperar la plenitud del ejercicio del derecho real.
2. **Acción negatoria:** Compete contra cualquier que impida el derecho de poseer de otro. Al propietario que soporta el paso de otros.
3. **Acción confesoria:** compete contra cualquier que impida los derechos inherentes a la posesión de otro. Al fundo dominante.
4. **Acción de Deslinde:** Incertidumbre del lugar exacto del límite entre dos inmuebles contiguos.

Servidumbres

La servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo. Consiste en una servidumbre positiva, personal, forzosa, que justamente tiende a respetar el tránsito con fines recreativos, de disfrute, que bien pueden ser turísticos o deportivos. Es indemnizable.
El Fundo Dominante (FD) se beneficia del Fundo Sirviente (FS). Esta implica un gravamen sobre un fundo en beneficio de otro, por el cual se establece una utilidad en interés del propietario del segundo. Se debe establecer la servidumbre en un lugar que sea ventajoso para el sirviente. No es necesario la proximidad o contigüidad de los fundos. Ej.:
servidumbre de acueductos que pasa por varios terrenos sucesivos, sean o no adyacentes. Limita el carácter exclusivo del dominio.
Inclusive, la servidumbre no puede ser vendida por separado del inmueble, pues solo le podrá reportar alguna ventaja a los fundos vecinos –que, como se verá más adelante, no implica necesariamente contigüidad–.

En síntesis, es el derecho real sobre cosa ajena, que permite a su titular usar la cosa ajena, ejercer actos de disposición sobre la cosa o impedir el libre ejercicio del derecho de dominio por parte del titular del dominio.

Clasificación:

- **Positiva:** si la carga real consiste en soportar su ejercicio. Le permite al titular del predio dominante realizar alguna actividad y el titular del fundo sirviente debe soportar (dejar hacer).
- **Negativa:** si la carga real se limita a la abstención determinada impuesta en el título. Le permite exigir al titular del fundo sirviente que se abstenga de hacer algo en su inmueble que le sería lícito hacer si no existiese aquella carga.

❖ **Personal:** constituida en favor de una persona determinada, sin inherencia al inmueble dominante. Si se constituye a favor de una persona humana se presume vitalicia. En caso de duda, la servidumbre se presume personal.
❖ **Real:** inherente al inmueble (fundo) dominante. No depende de la persona, sino del bien. Se presume perpetua excepto pacto en contrario.

➔ **Forzosa:** establecida por la ley.Servidumbre de tránsito, acueducto, recibir aguas, etc.
➔ **Voluntaria:** Depende de la voluntad del fundo sirviente.

★ **Continua:** no requieren ejercicio continuo del hombre (vistas)
★ **Discontinua:** necesitan del hecho actual del hombre para ser ejercidas (paso o tránsito)

➢ **Aparentes (o visibles):** se anuncian por signos exteriores (canal a cielo abierto)
➢ **No aparentes:** no se distinguen a la vista.

- **Civiles:** los titulares de los fundos dominantes y sirvientes pertenecen al derecho privado.

- **Administrativas:** la administración es el fundo dominante.

❖ **Onerosas:** Se presumen onerosas.
❖ **Gratuitas:** Sujetas a la voluntad del titular del fundo sirviente.

➔ **Principales:** Subsisten por sí mismas.
➔ **Accesorias:** Su existencia depende de una principal.

Legitimación
Están legitimados para constituir una servidumbre los titulares de derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión (como el dueño del inmueble, los condóminos y el usufructuario). Si existe comunidad debe ser constituida por el conjunto de los titulares.
Modo de adquisición o constitución:
1. Por contratos onerosos o gratuitos (acuerdo de voluntades).
2. Por disposición de última voluntad (testamento, que es distinto al derecho sucesorio).
3. Por disposición que el dueño de dos o más heredades haya hecho para el destino de ellas. (Un dueño que tiene varias propiedades, las divide de tal forma que constituye servidumbres de una con respecto a la otra).
4. Por prescripción: únicamente las continuas y aparentes después de 20 años.
5. Por ley: servidumbres forzosas.

Transmisibilidad: Ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante.

Derechos y obligaciones
Titular dominante:
- Derechos reales y personales: El titular de una servidumbre puede constituir sobre ella derechos personales con relación a la utilidad que le es conferida, sin eximirse de su responsabilidad frente al propietario. No puede constituir derechos reales.
- Extensión de la servidumbre: La servidumbre comprende la facultad de ejercer todas las servidumbres accesorias indispensables para el ejercicio de la principal
- Mejoras necesarias: están a su cargo mejoras para el ejercicio y conservación de la servidumbre.
- Trabajos contrarios al ejercicio: El titular dominante puede obligar a quien hizo en el inmueble sirviente trabajos que menoscaban el ejercicio de la servidumbre a restablecer la cosa a su estado anterior, a su costa
- Ejecución por acreedores: En ningún caso la transmisión o la ejecución de la servidumbre pueden hacerse con independencia del inmueble dominante.
- Comunicación al sirviente: El titular dominante debe comunicar al titular sirviente las perturbaciones de hecho o de derecho sufridas en razón del ejercicio de la servidumbre

Titular sirviente
- Disposición jurídica y material: El titular sirviente conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su derecho. No debe turbar el ejercicio de la servidumbre.

- Alcances de la constitución y del ejercicio: El titular sirviente puede exigir que la constitución y el ejercicio de la servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmueble gravado, pero no puede privar al dominante de la utilidad a la que tiene derecho.

Formas de extinción

Las servidumbres pueden extinguirse por:

1. Por resolución del derecho del que la constituyó.
2. Por vencimiento de plazos establecidos o convenidos.
3. Por renuncia del dueño del fundo dominante.
4. Por acuerdo de ambas partes.
5. Por confusión: cualquier parte compra la otra propiedad, de modo que es dueño de ambas.
6. Cuando el beneficio es desproporcionado para uno de los fundos.

Medios especiales:

7. Desaparición de toda utilidad para el fundo dominante.
8. No uso por 10 años.
9. En las servidumbres personales, si el titular es una persona humana, su muerte y si es persona jurídica, su extinción.

TIPO	AL DOMINIO	CARACTERES	REGULADAS POR	INDEMN
Servidumbres	Se oponen al carácter exclusivo del fundo dominante. Utilidad para FD	Particulares excepcionales	Cod Civil y Comercial	SI
Límites al dominio	Se oponen al carácter absoluto	Generales normales racionales	Cod Civil y Comercial. Derecho Adm	NO
Expropiación	Se opone al carácter perpetuo	General excepcional. Causa de utilidad pública	Ley pcial 5006 Ley Nacional 21499	SI